



FACSIMILE TRANSMITTAL
COVER SHEET

Ref: No.: TSIVF/674 /26

Date: 01 SEP 2026

Company: Distribution List

Attention: Distribution List

Fax Number: Distribution List

From: Mr. Emad Safar, Team Leader Drilling & Workover Technical Services – IV

No. of pages including cover sheet: (4)

If FAX is illegible or not all pages were received, please notify us. Our Fax No.: (965) – 23985468

Subject: Mechanism for addressing the status of employees whose nationalities have been withdrawn from Contractor contracts in the oil sector:

Reference to above subject, please be informed that Kuwait Petroleum Corporation has approved the mechanism for handling employees whose nationalities have been withdrawn under contractor contracts in the oil sector, dated August 2026. This circular is issued as a reference and guideline for contractors to unify the actions to be taken when handling such cases, in accordance with the approved mechanism.

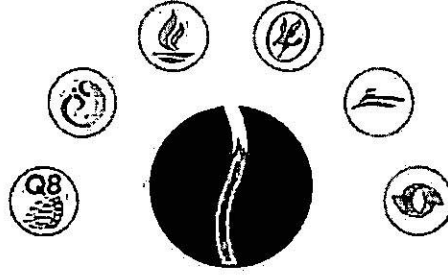
Therefore, contractors are requested to comply with the attached guidelines for necessary handling and follow-up.

This is for your information and necessary handling.


Emad Safar

CC: Kuwaitisation Unit





مؤسسة البترول الكويتية
وشركاتها
Kuwait Petroleum Corporation
and subsidiaries

معالجة أوضاع العاملين المسحوبة جنسياتهم
في عقود المقاولين بالقطاع النفطي

اعتماد: الرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول الكويتية

التاريخ: ١١/٤/٢٠٢٦



Sender : KPC
Date : 8/12/2026 11:49:15 AM

مقدمة

وضعت هذه الآلية لمعالجة أوضاع العاملين المسحوبة جنسياتهم على ضوء المراسيم والقرارات الصادرة بشأن سحب أو فقد أو إسقاط الجنسية الكويتية، لضمان مواعمتها مع توجه الدولة وبما يتماشى مع القوانين واللوائح والأنظمة التي تنظم تعيين العمالة في عقود المقاولين بالمؤسسة الكويتية للبتروك وشركاتها التابعة.

إنهاء الخدمة:

إنهاء عقد العامل/ العاملة اعتباراً من تاريخ اعتماد هذه الآلية وتسوية جميع المستحقات القانونية، بما في ذلك مكافأة نهاية الخدمة وسائر الحقوق العمالية المستحقة وفقاً لأحكام القانون، ويتم إبرام عقود عمل جديدة لهم تسري اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ إنهاء الخدمة، على أن يبدأ نفاذها اعتباراً من تاريخ مباشرة العمل، وعلى أن يصرف الراتب بآخر رجعي عن الفترة ما بين تاريخ إبرام العقد ومباشرة العمل.

عقد العمل:

في حال كان العامل/ العاملة من الفئات التي تقرر الجهات الرسمية استمرار معاملتها معاملة الكويتيين أو استمرار تمتعها بالمزايا المقررة للعمالة الوطنية، يتم إبرام عقد عمل جديد يخضع لأحكام قانون العمل في القطاع الأهلي وفق الضوابط التي تعتمدها اللجنة الدائمة بعد التنسيق مع وحدة التكويت.

المزايا الممنوحة للعاملين:

يستحق العامل بموجب العقد الجديد المزايا التالية وفقاً للضوابط التي تعتمدها اللجنة الدائمة وبما لا يتعارض مع ما يصدر عن الجهات المختصة، وما ينطبق على العامل ينطبق على العاملة:

- استحقاق آخر أجر تقاضاه قبل اعتماد الآلية وفقاً لمنطقة العمل والدرجة الوظيفية، ويكون الأجر محدداً بمبلغ شهري مقطوع، وتحسب تكلفة ساعة العمل بقسمة الأجر الشهري على 26 يوماً ثم على 8 ساعات عمل يومياً.
- استحقاق مكافأة سنوية وتصرف مبلغاً مقطوعاً طبقاً للتقييم السنوي للعامل وفقاً لما يلي:

الدرجة	امتياز	جيد جداً	جيد
لدرجة 7 وما فوق	600	420	300
لدرجة 8 وحتى 12	420	300	180
لدرجة 13 و 14	240	180	120

- يجوز منح العامل مكافأة فورية لا تتجاوز راتب شهر لمرة واحدة بالسنة.
- استحقاق العامل مكافأة نهاية العقد بما يعادل راتب نصف شهر عن كل سنة شريطة ان لا يقل تقييمه السنوي عن جيد.
- استحقاق التأمين الصحي للعامل وزوجته والأولاد حتى سن 18 سنة.
- استحقاق بدل تذاكر سفر سنوي بقيمة 200 د.ك لكل من العامل وزوجته.
- يستحق العامل إجازة سنوية مدتها 42 يوماً مدفوعة الأجر، ولا تدخل ضمنها العطل الرسمية وأيام الجمعة والإجازات المرضية الواقعة خلالها.
- يجوز إلحاق العامل بالبرامج التدريبية متى اقتضت حاجة العمل أو متطلبات العقد.

- تسري على العاملين أحكام قانون العمل في القطاع الأهلي رقم (6) لسنة 2010 وتعديلاته فيما لم يرد فيه نص في هذه الآلية.

الضوابط العامة:

- يُحتسب العامل ضمن نسبة التكويت اعتباراً من تاريخ إبرام العقد الجديد، وذلك وفق الضوابط والقرارات المعتمدة من اللجنة الدائمة والجهات المختصة، كما يجوز نقل العامل إلى عقد بديل وفقاً لاحتياجات العمل عند انتهاء العقد.
- تلتزم وحدات التكويت في الشركات النفطية التابعة بحصر هذه الحالات ومقابعتها، والتأكد من تطبيق هذه الآلية بصورة موحدة، وعدم اتخاذ أي إجراء خارج نطاقها إلا بعد الرجوع إلى اللجنة الدائمة.
- في حال عدم تعديل الوضع القانوني للعامل بعد انتهاء المدة القانونية المحددة لتعديل الوضع، أو أي مستند رسمي آخر صادر من الجهة المختصة يفيد استمرار معاملته معاملة الكويتي/ الكويتية، يتم استبعاد العامل من برنامج التكويت.
- تقوم اللجنة الدائمة باعتماد بلد جديد يدرج في العقود الجديدة والعقود الحالية من خلال الأوامر التغيرية تنفيذاً لما جاء في هذه الآلية.
- يعاد تقييم أوضاع هذه الفئة بصورة دورية أو عند صدور أي قرارات أو تعليمات جديدة من مجلس الوزراء أو وزارة الداخلية أو الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية أو أي جهة رسمية مختصة، وتعطل هذه الآلية أو يوقف العمل بها بالقدر الذي تقتضيه تلك القرارات، دون أن يترتب على تطبيقها أي مساس بما يصدر مستقبلاً من قرارات أو تعليمات ملزمة.

سحب الجنسية استناداً إلى المادة (21 مكرراً أ) أو (13/الفقرة الأولى):

الحالات التي سحبت جنسيتها استناداً إلى المادة (21 مكرراً أ) أو المادة (13/الفقرة الأولى) من أحكام المرسوم الأميري رقم (15) لسنة 1959 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له، فتنتهي علاقة العمل معهم اعتباراً من تاريخ سحب الجنسية، ولا يجوز إعادة التعاقد معهم أو احتسابهم ضمن برنامج التكويت، ما لم يصدر من الجهات المختصة ما يقضي بغير ذلك.

